

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6420/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
พันจ่าอากาศเอก เชาวร์ สารโกศล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 47

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยกับพวกร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 104,390 บาท แก่ผู้เสียหายซึ่งได้จ่ายเงินไปโดยไม่ปรากฏว่าพวกของจำเลยได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วย จึงไม่อาจบังคับให้พวกของจำเลยคืนหรือชดใช้เงินตามคำขอของโจทก์ได้ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 90, 91, 264, 266, 268, 341 ให้จำเลยกับพวกร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 104, 390 บาทแก่ผู้เสียหาย และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 266, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266, 341 และมาตรา 341 ประกอบด้วยมาตรา 80 การที่จำเลยทำปลอมขึ้นซึ่งเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการและนำไปใช้อ้างแสดงต่อผู้เสียหายกับได้หลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จก็โดยเจตนาเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 90 แต่การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมเป็นผู้ปลอมเอกสารดังกล่าวด้วย จึงต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ให้จำคุกกระหนลงละ 3 ปี รวม 6 กระหน เรียงกระหนลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 ปี พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจของจำเลยแล้ว ไม่มีเหตุอันควรรอกการลงโทษให้จำเลยกับพวกร่วมกันคั้นหรือชดใช้เงินจำนวน 104,390 บาทให้แก่ผู้เสียหายซึ่งได้จ่ายไป และริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะจำเลยกระทำความผิดจำเลยรับราชการเป็นทหารอากาศยศพันจ่าอากาศเอก แม้จะมียศต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรแต่ตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติก็เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควร ซึ่ง

จำเลยก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี จำเลยกระทำ ความผิดในลักษณะเดียวกันเป็นหลายกรรมต่างกัน และลักษณะของการกระทำก็ มิได้เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่อย่างใด ทั้งความผิดที่ จำเลยกระทำถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะกฎหมายกำหนดโทษจำคุกชั้นสูงถึง 10 ปี โทษที่จำเลยได้รับจึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะ เปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยกับพวกร่วมกันคิน ชดใช้เงินจำนวน 104,390 บาท แก่ผู้เสียหายซึ่งได้จ่ายเงินไปนั้นไม่ปรากฏว่าพวก ของจำเลยได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วย จึงไม่อาจบังคับให้พวกของจำเลยคืนหรือชดใช้ เงินตามคำขอของโจทก์ได้ ซึ่งปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ เรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูก ต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 104,390 บาทแก่ผู้เสีย หายซึ่งได้จ่ายเงินไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ